

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 730/2538

นางสาวอัจฉรา ควรวรรักษ์เจริญ

โจทก์

บริษัทไทยเฟลคชิเบิลแพค จำกัด ฯลฯ

จำเลย

บริษัทไทยเฟลคชิเบิลแพค จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า พฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสาม ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา เป็นการจงใจทำให้ จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของจำเลยอย่างร้ายแรงหรือไม่และเจตนากระทำความผิดอาญา แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 หรือไม่นั้น ล้วนเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 69,70) คดีทั้งสามสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลาง พิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน 88,499 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 21,633 บาท และค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 7,866 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ให้ชำระค่าชดเชยจำนวน 183,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

หน้า จำนวน 22,366 บาท และค่าจ้างค้ำจ่ายจำนวน 8,133 บาท แก่โจทก์ที่ 2 และให้ชำระค่าชดเชยจำนวน 60,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 7,333 บาท และ ค่าจ้างค้ำจ่ายจำนวน 2,666 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำเลยอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 61) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสาม จิกทำลายเอกสารไม่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ไม่เป็นการ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลย และไม่มีความผิดอาญา จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า จำเลยทั้งสามจิกทำลายเอกสาร พร้อมกันลักษณะเป็นการจงใจให้จำเลยเสียหาย เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นข้อเท็จจริง ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ทั้งสาม จิกเอกสารเป็นการไม่ระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินของจำเลย ทำให้จำเลยเสียหาย เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่ง ของจำเลย และเจตนากระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 นั้น ก็เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ ข้อกฎหมายเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสาม จิกทำลายเอกสารไม่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ไม่เป็นการ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลย และไม่มีความผิดอาญา จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า จำเลยทั้ง

สามฉีกทำลายเอกสาร พร้อมกันลักษณะเป็นการจงใจให้จำเลยเสียหาย เป็นการ
อุทธรณ์ โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นข้อ
เท็จจริง ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ทั้งสาม ฉีกเอกสารเป็นการไม่ระมัดระวัง
ป้องกันทรัพย์สินของจำเลย ทำให้จำเลยเสียหาย เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือ
คำสั่ง ของจำเลย และเจตนากระทำความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188
นั้น ก็เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ ข้อกฎหมายเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน
อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์
ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สวรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ